

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**TERMO DE AUDIÊNCIA**

Processo Digital nº: **0002518-08.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 2019/2017 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro, 430/2017 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **JUNIOR EDOGHOTU**
 Tipo Completo da Parte Terceiro Principal << Nenhuma informação disponível >>: **Nome da Parte Terceira Principal << Nenhuma informação disponível >>**
 Artigo da Denúncia: *****
 Data da Audiência: **07/06/2017**

Réu Preso

Audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento no processo nº 648/17, que a Justiça Pública move contra JUNIOR EDOGHOTU.

Aos 07/6/17, às 15:10 horas, na sala de audiências da Segunda Vara Criminal da Capital, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito DRA. ERICA REGINA COLMENERO COIMBRA, comigo escrevente a seu cargo, ao final assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo crime em epígrafe. Estavam presentes o(a) representante do Ministério Público na pessoa do(a) DRª. LAURANI ASSIS DE FIGUEIREDO, a(o) ré(u) JUNIOR EDOGHOTU, a defesa na pessoa do(a) DRª. CAROLINA DE LEON-DPE, as testemunhas de acusação RICHARD WESLEY FERREIRA DOS SANTOS e ISAIAS JOSÉ DE SOUZA (Rol comum). Presente, ainda, o tradutor/intérprete MARCELO LUIZ LABATE, RG. Nº 7614775.

Iniciados os trabalhos, nos termos da Lei nº 11.419/06 e da Lei nº 11.719/08, o ato foi gravado em mídia digital (art. 405, § 1º do Código de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Penal). Os depoimentos gravados poderão ser visualizados com utilização de Windows Media Player ou outro programa equivalente. As partes poderão ter contato com o registro de gravações, nos termos do § 2º, do art. 405, do já mencionado CPP, sendo desnecessária a realização de transcrição, por força da Lei. A presente gravação serve como prova em processos judiciais. Não autoriza a divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio a não ser com a finalidade de fazer prova em processo judicial notificado; pelo réu, outrossim, foi dito, antes de interrogado, que se dá por citado, tendo pleno conhecimento dos fatos que lhe são imputados na r. denúncia, que entrevistou-se previamente a este ato com seu(a) Defensor(a) Público(a) e manifesta-se no sentido de ser interrogado, não vislumbrando, qualquer prejuízo aos termos do procedimento, tampouco elementos que ensejem alegação de nulidade momentânea ou futura; a seguir, interrogada(o) a(o) ré(u), foram inquiridas 02 (duas) testemunha(s) de acusação, cujos termos seguem em separado. Pela MMª. Juíza foi dito que: Encerrada a instrução, aos debates. Dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, foi dito que: MMª. Juíza, alegações orais. Nada mais.

Dada a palavra ao(à) Dr(a). Defensor(a) da(o) ré(u), foi dito que: MMª. Juíza,

Em sede de debates de acusação, a ilustre representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Sem razão, contudo, conforme se passa a demonstrar. Em instrução probatória, foram ouvidos dois policiais militares que prenderam o acusado e este interrogado. Interrogado, o acusado negou a prática de tráfico de entorpecentes. Disse que, na ocasião dos fatos, tinha saído do serviço dele como faxineiro. Recebeu uma ligação de sua irma, que


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ihe avisou que a sua mãe tinha falecido. Comprou maionha para consumir nos próximos dias. Quando viu os policiais sabia que ocorreria um problema e engoliu os entorpecentes. Pois bem. Não há provas que o acusado estava praticando o tráfico de drogas, apenas. Primeiro, deve ser ressaltado o réu não fala a língua portuguesa, o que impossibilita de vender entorpecentes. Ainda, a quantia de entorpecente apreendida é pequena, de apenas um tipo de entorpecente, o que demonstra que o acusado está falando a verdade. Os policiais disseram que viu o réu e outra pessoa fazendo uma troca, mas não puderam saber o que estava sendo passado e recebido. O outro conseguiu fugir. Assim, o relato das testemunhas de acusação é compatível com a do acusado, que disse que tinha acabado de comprar a droga. Por fim, deve ser ressaltado que o acusado somente ostenta uma condenação pelo crime de uso de entorpecentes. Assim, dada a precariedade dos elementos de prova, ressalta aos olhos a dúvida sobre a autoria delitiva. A dúvida — gerada pela manifesta debilidade instrutória, há que ser interpretada sempre em favor dos acusados em processo penal. É entendimento que decorre da aplicação do princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, c/c art. 60, § 4º, IV), que está insculpido na Lei Maior pátria, sob o status de cláusula pétrea, e milita em favor de todos os acusados em processo penal, impondo sejam absolvidos sempre que não houver, como na hipótese ora em tela, prova cabal e segura da autoria delitiva.

Ante todo o exposto, requer-se seja a presente ação julgada improcedente para do crime a ele imputado na denúncia, com fulcro no artigo 386, do Código de Processo Penal pela insuficiência probatória (inciso VII).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

No caso de improvável sentença condenatória, por eventualidade, requer-se subsidiariamente:

1. Seja desclassificada a conduta do réu para a descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06.
2. A fixação da pena no patamar mínimo, pois o acusado é primário e de bons antecedentes.
3. A redução máxima da pena, diante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06:

O réu é primário, possui bons antecedentes e não se dedica as atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, não havendo razões idôneas para não aplicar no máximo a causa de diminuição prevista no referido parágrafo. Nesse sentido:

Pena (fixação). Droga (quantidade). Redução (percentual). Cumprimento da pena privativa de liberdade (regime fechado/aberto). 1. A quantidade da droga – quase 1kg de maconha – não é motivo que inviabilize a redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu percentual máximo. 2. Quando as circunstâncias forem favoráveis ao réu, não é lícito ao juiz estabelecer regime pior, tomando em consideração a natureza



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

do crime praticado. 3. Tratando-se de ré primária e com bons antecedentes, daí ter o próprio juiz fixado a pena no seu mínimo, tem a condenada direito de iniciar o cumprimento da pena no regime legalmente adequado. 4. Habeas corpus deferido. (HC 126504 - STJ – 6ª Turma – Rel. Min. Nilson Naves – Dje 11.05.09 – v.u.)

3. A concessão de regime mais brando, diverso do fechado, e até mesmo a substituição da pena corporal por restritiva de direitos:

Oportuno observar que foi publicado no Diário Oficial da União em 16 de fevereiro de 2012:

Suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006:

Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 15 de fevereiro de 2012.

Por esta razão, e por ser medida conforme os


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos já vem sendo discutida, e como deve ser num país democrático e em franca evolução do pensamento, de modo que já foi até mesmo aplicada em recente julgado do C. Supremo Tribunal Federal - julgado de 16/10/09:

“(...) Pena privativa de liberdade. Substituição por restritiva de direitos. Admissibilidade. Previsão legal de cumprimento em regime integralmente fechado. Irrelevância. Distinção entre aplicação e cumprimento de pena. HC deferido para restabelecimento da sentença de primeiro grau. Interpretação dos arts. 12 e 44 do CP, e das Leis nos 6.368/76, 8.072/90 e 9.714/98. Precedentes. A previsão legal de regime integralmente fechado, em caso de crime hediondo, para cumprimento de pena privativa de liberdade, não impede seja esta substituída por restritiva de direitos, caso presentes os demais requisitos legais. 5. AÇÃO PENAL. Condenação. Pena privativa de liberdade. Pendência de recurso. Execução provisória. Inadmissibilidade. Inexistência de efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário. Irrelevância. Ofensa ao art. 5º, incs. LIV e LVII, da CF. Ofende a Constituição da República (art. 5º, LIV e LVII), a execução - provisória - de sentença penal condenatória sujeita a recurso.” (HC 93857 / RS - Relator(a): Min. CEZAR PELUSO - Julgamento: 25/08/2009 Órgão Julgador: Segunda Turma - DJe-195 DIVULG 15-10-2009 PUBLIC 16-10-2009). 4. Por derradeiro, o direito a eventual recurso em liberdade. Pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte sentença: Vistos, etc. JUNIOR EDOGHOTU, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, sob acusação de, no dia 24


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de março de 2017, por volta das 19hs40min, na Rua dos Timbiras, n.º 402, República, nesta capital, trazia consigo para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 29 (vinte e nove) invólucros de maconha, conforme auto de exibição e laudo de constatação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Foi determinada a notificação do acusado no dia 27 de abril de 2017 (fls. 77/78) para apresentação de Defesa Prévia, ficando citado o acusado para apresentar resposta à acusação, bem como, nos termos do art. 56, da Lei n.º 11.343/06, foi designada audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento para o dia 07 de junho de 2017. Em audiência de instrução, o réu foi interrogado. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Após, alegações finais aduzidas pelas partes. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, manifestou-se contrariamente, pleiteando a absolvição do acusado por falta de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, impugnando os depoimentos prestados pelos Policiais Militares. Em teses subsidiárias, requer a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, que seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, que seja aplicado o regime menos gravoso, bem como seja facultado ao acusado o direito de apelar em liberdade. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/07), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/09), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10), pelo Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 11/13), pelo Laudo de Exame Químico-toxicológico (fls.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

88/90), bem como prova oral produzida nos autos. A autoria, por seu turno, também é certa, devendo ser atribuída ao acusado. Vejamos. O réu, em seu interrogatório judicial, informou ser faxineiro. Ao terminar seu trabalho sua irmã lhe telefonou. Sua irmã disse que a mãe deles havia morrido. Não fuma e não bebe, mas consume maconha. Comprou maconha, pois estava muito triste com a notícia da morte da mãe quando a polícia o abordou sabia que teria problemas. Colocou a porção de maconha na boca. No momento da abordagem, os policiais apertaram seu pescoço quando o depoente abriu a boca. Os policiais não quiseram ouvi-lo. Está arrependido. Portava 29 porções que iria consumir em três dias. Estava indo para casa antes de ser preso. Cada uma foi cinco reais. Já foi processado. Tem problemas de coração. Mora há 1 ano no Brasil. Tem um irmão que mora aqui. A testemunha Policial Militar ISAIAS JOSÉ DE SOUZA, ouvido em juízo, ouvido em juízo, reconhece o réu. Na data dos fatos, realizava patrulhamento pelo local dos fatos quando viram dois indivíduos caminhando lado a lado. Não dava para ver o que era, mas viram que os dois indivíduos trocaram algo. Ao efetuar a abordagem foi feita a busca pessoal, no réu foram achados 28 papelotes de maconha e na boca também havia mais uma porção de maconha. Na carteira do acusado havia dinheiro. O réu portava apenas maconha. O outro indivíduo não foi detido. Já conhecia o réu das imediações, pois costuma patrulhar a região. Sua companhia tem o objetivo de coibir o tráfico na região. Não foi o responsável pela prisão do réu na ocasião anterior, porém soube que o réu já havia sido preso por tráfico. O réu não fala português. Ele conversou com o Sargento Salgueiro em inglês, porém, segundo o Sargento, o réu não apresentou qualquer versão. O local é conhecido ponto de venda de maconha e que é frequentada por muitos estrangeiros. A testemunha Policial Militar RICHARD

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

WESLEY FERREIRA DOS SANTOS, ouvido em juízo, reconhece o réu. Na data dos fatos, realizava patrulhamento pelo local dos fatos quando viram dois indivíduos caminhando lado a lado. Não dava para ver o que era, mas viram que os dois indivíduos trocaram algo. Ao efetuar a abordagem foi feita a busca pessoa. Foram achados 28 papелotes de maconha e na boca também havia mais uma porção de maconha. Na carteira do acusado havia aproximadamente 150 reais. O réu portava apenas maconha. O outro indivíduo não foi detido. Sua companhia tem o objetivo de coibir o tráfico na região. Na Rua Guaianases ocorre muito tráfico de maconha e há grande concentração de estrangeiros. Não foi o responsável pela prisão do réu na ocasião anterior, porém soube que o réu já havia sido preso por tráfico. O réu não fala português. Ele conversou com o Sargento Salgueiro em inglês. O réu tentou engolir a maconha que estava em sua boca. Não obstante a tese defensiva, os depoimentos dos policiais militares encontram-se em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, devendo ser acolhidos não desqualificando-os o fato das testemunhas serem policiais, não havendo demonstração de que, sem qualquer motivo aparente e relevante, teriam os policiais interesse em prejudicarem o acusado. Ademais em sendo agentes do Estado, certamente gozam de presunção de legitimidade de seus atos, não havendo o mínimo indício que teriam agido dolosamente, inexistindo qualquer contradição ou modificação em ambos os depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial como em Juízo. Assim, os pontos essenciais da prisão e da apreensão da droga foram confirmados pelos milicianos, sendo que os pontos conflitantes, entre eles, não podem ser considerados vitais para afastar um decreto condenatório, isto porque é notório o grande número de ocorrências similares pelas quais os policiais


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

militares participam. Assim, prevalece a versão policial eis que imparcial. Nesse diapasão: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais — especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório — reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar — tal como ocorre com as demais testemunhas — que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 76.608-0 — STF — DJU 11.04.97). “ENTORPECENTES — Tráfico — Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos — Depoimentos prestados por policiais — Validade — Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia — Desclassificação para uso próprio — Inadmissibilidade — Tráfico caracterizado — Ação procedente — recurso não provido” (TJSP — Ap. 264795-3 — 6ª Câmara Criminal — Rel. Des. Debatin Cardoso). “ENTORPECENTE - os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.). Ressalte-se não haver, nos autos, qualquer fato que possa desabonar a conduta dos policiais responsáveis pela


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

prisão do acusado. Ademais, o fato típico foi descrito de forma uníssona pelos policiais responsáveis pela prisão do réu, quer seja, que na posse do réu (trazer consigo) foram encontradas as substâncias entorpecentes descritas na denúncia. O elemento subjetivo do tipo consubstanciado no dolo restou comprovado. A absolvição alvitada pela defesa é inviável. A prova é sólida e autoriza o decreto condenatório. O depoimento dos policiais, de inegável valor probante, evidencia a ocorrência do crime. A intenção de tráfico se verifica pela quantidade de droga encontrada em poder do réu, a forma de acondicionamento, o que comprova que a droga era destinada ao comércio. Logo, de rigor a condenação. Ressalte-se não haver, nos autos, qualquer fato que possa desabonar a conduta dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, não sendo crível a versão ofertada, o que não se prestarão reconhecimento da desclassificação do crime hediondo para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Aliás, a hipótese de que o acusado portava drogas para uso próprio, não se sustenta, haja vista que nada impede que o usuário de drogas realize o comércio do entorpecente até como forma de sustentar o próprio vício. Ademais, o réu se declarou ajudante de limpeza, função esta que não lhe geraria renda suficiente para adquirir 29 porções de maconha e ainda possuir mais cento e cinquenta reais em seu poder. Assim, reconhecidas autoria e materialidade do crime de tráfico de substâncias entorpecentes imputado ao acusado, o decreto condenatório é medida que se impõe. Atendendo ao método trifásico de aplicação da pena, passo a fixá-la. Na primeira fase da dosimetria da pena, atentando às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, estabeleço a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase de individualização da pena,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas. Na terceira fase não há causas de aumento de pena a ser aplicada. Existe, porém causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto o acusado é primário, não registra antecedentes hábeis a impedir a aplicação do benefício, bem como não há nos autos demonstração inequívoca de que o acusado integre organização criminosa e se dedique às atividades ilícitas. Ademais, verifico que a quantidade de droga apreendida está dentro da normalidade para traficantes da espécie. Portanto, para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reduzo a pena anteriormente fixada em 2/3 (dois terços), perfazendo o montante final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Entendo que o regime mais adequado ao cumprimento da reprimenda corporal seja o fechado, haja vista a gravidade dos crimes que colocam em perigo a vida e a saúde pública, não se podendo falar, ainda, em substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, em casos como o trazido a julgamento, relativamente ao crime equiparado a hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes. Explico. O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Em 10/05/2012 a Suprema Corte também declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão e liberdade provisória, contida no caput do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, passando a admitir a concessão de liberdade provisória aos acusados da prática dos crimes de tráfico, salvo quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (HC n.º 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). Desta forma, é de se concluir que, embora tenha havido um “esvaziamento” na legislação pertinente que impunha maior repressão estatal aos crimes hediondos, é de se ressaltar, com base nos julgados acima que competirá sempre ao Magistrado definir, baseado em “empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”, o regime inicial de cumprimento de pena ao qual estará sujeito o acusado, em total aplicação da previsão constitucional de individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal). No caso nos autos, analisando as circunstâncias objetivas da infração cometida, entendo que não seja o caso de fixar regime menos gravoso, embora a pena aplicada permita, objetivamente, referida fixação, nos termos do artigo 33, e incisos, do Código Penal. Ora, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a hediondo, sendo de extrema gravidade, gerando consequências


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

deletérias às famílias de dependentes químicos, bem como de toda a sociedade, pois o tráfico ilícito de entorpecentes é a mola propulsora de diversos crimes, em especial aqueles contra o patrimônio, tais como furtos, roubos, extorsões e latrocínios. Ademais, o tráfico de drogas objetiva, quase sempre crianças e adolescentes, os quais ainda possuem personalidade em formação, acarretando, conseqüentemente, destruturação de toda uma geração, em evidente prejuízo ao progresso e desenvolvimento sociais. Aliás, deve ser ressaltado que, o simples fato de se aplicar o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 não implica, inexoravelmente, em direito subjetivo do acusado à fixação de regime menos gravoso, o qual se dá nos termos já esposados, em cotejo com o disposto no artigo 59 do Código Penal (“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”). A propósito, nesse sentido a jurisprudência, destacando-se que o segundo argumento continua plenamente válido, in verbis: “No concernente ao regime prisional impositivo à espécie, também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei nº 11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

violência e da intranquilidade social, além da desagregação da instituição familiar” (TJSP, Apelação nº 0011111-87.2008.8.26.0361, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel: Des. Paulo Rossi, j. 1º/07/2009, grifei). Portanto, no caso dos autos, em obediência ao princípio da individualização da pena, entendo não haver outro regime adequado ao início de cumprimento da reprimenda corporal que não o REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea a, do Código Penal. Pelos mesmos motivos já alinhavados, entendo não ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, por entender que a substituição pretendida não é suficiente e eficaz à repressão do delito cometido, nos termos do inciso III do mencionado artigo. Entendo, ainda, inaplicável, pela mesma razão, a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal. Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de declarar JUNIOR EDOGHOTU, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06. Em consequência, condeno-o a cumprir, em estabelecimento penal adequado a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal, ausente notícia de fortuna do réu. Conforme fundamentado acima, deverá iniciar o cumprimento das penas em regime fechado. Respondeu ao processo preso, com mais razão, que após decreto condenatório, seja mantido preso, motivo pelo qual nego o apelo em liberdade. Ademais, ainda persistem os elementos ensejadores da decretação da prisão preventiva, haja vista que, caso seja solto, poderá vir a tentar frustrar a execução da pena, evadindo-se do distrito da culpa. DECLARO, ainda, a perda da importância aprendida, em favor da União, nos termos do artigo 92.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Tais valores serão revertidos ao FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas, de acordo com o artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova. Custas na forma da lei. Dou a presente por publicada em audiência, e por intimadas as partes presentes. Registre-se e comunique-se. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Eu, ,Bel^a. FERNANDA FERNANDES CONCEIÇÃO, Escrevente Técnico Judiciário Em Sala de Audiências deste Juízo, digitei e procedo à assinatura digital.

ERICA REGINA COLMENERO COIMBRA

Juíza de Direito

Dr(a). Promotor(a) de Justiça:

(DR^a. LAURANI ASSIS DE FIGUEIREDO)(☐) COM RECURSO (☐) SEM RECURSO

Dr(a). Defensor(a):

(DR^a. CAROLINA DE LEON-DPE)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

() COM RECURSO () SEM RECURSO

Ré(u):

(presa(o)

() COM RECURSO () SEM RECURSO

TERMO DE DELIBERAÇÃO EM SEPARADO

Iniciados os trabalhos, preliminarmente, a fim de evitar futura alegação de nulidade, pelo(s) réu(s) JÚNIOR EDOGHOTU foi dito que não tinha(m) condições financeiras de constituir Defensor e requeria(m) a nomeação de Defensor Público.

Pela MM. Juíza foram nomeados os Defensores Públicos atuantes nesta Vara.

PRESENTE o(a) DR^a. CAROLINA DE LEON – DPE.

Pela MM^a Juíza foi dada a palavra a(o) Dr^(a). Defensora Pública e foi dito que: MM. Juíza, o(s) réu(s) é (são) inocente(s), conforme restará provado ao final da instrução processual. Arrola como suas as testemunhas as mesmas constantes do rol acusatório, protestando por eventual substituição, se o caso.

Pela MM^a Juíza foi dito que: VISTOS. Há prova da materialidade da infração penal, bem como indícios suficientes de autoria. Por outro lado, há



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

justa causa para o exercício da ação penal, não havendo motivos que imponham a rejeição da denúncia, afastadas as hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. Em Defesa prévia não foram arguidas preliminares ou teses defensivas que justifiquem a rejeição da denúncia, estando ausentes as hipóteses previstas no artigo 395 e seus incisos do Código de Processo Penal. No momento, em cognição sumária, da análise perfunctória dos elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante e das circunstâncias que cercaram a prisão em flagrante do(s) acusado(s), verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria não se podendo afastar, de imediato, a tipicidade das condutas imputadas na denúncia, A QUAL RESTA RECEBIDA, tendo o réu como infrator, em tese, ao(s) artigo(s) 33 “caput” da Lei 11343/06. Anote-se e comunique-se.

Por conseguinte, haja vista a celeridade processual, passo à colheita probatória

FÓRUM CRIMINAL CENTRAL BARRA FUNDA

Juízo de Direito da 2ª. Vara Criminal

Comarca de São Paulo

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313,

Rua 1 - 1º Andar - Sala 1-033 (Cart) e 1-025/024 (Audiências) -

Barra Funda - São Paulo/SP – CEP 01133-020

Fone: (11) 2127-9004

Processo nº 0002518-08/2017

Controle nº 648/17


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
COMPROMISSO DE INTÉRPRETE

Aos 07 de junho de 2017, nesta cidade de São Paulo, na sala de audiências da Meritíssima Juíza de Direito, da Vara acima identificada, Doutora Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti, comigo escrevente abaixo identificada, compareceu o Senhor MARCELO LUIZ LABATE, RGnº 7614775, CPFnº 084.713.078-98, nascido aos 23/09/1963, filho de Pedro Francisco Paulo Labate e Aracy Mariz de O. Patarra Labate, Tradutor Público e Interprete Comercial, matrícula 1229, no livro 03, às fls. 16, nomeado aos 28/07/2000, com data da posse aos 28/07/2000, a quem a Excelentíssima Juíza de Direito deferiu o compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções de intérprete nos autos do processo supra, por decisão proferida nos autos.

Prestado sim o compromisso, prometeu exercer o cargo de boa fé e sã consciência, sem dolo nem malícia, com absoluta fidelidade, sob as penas da lei.

Para constar lavrei este termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Bel^a. FERNANDA FERNANDES CONCEIÇÃO, Escrevente Técnico Judiciário Em Sala de Audiências deste Juízo, digitei e procedo à assinatura digital. Eu, _____ (Vantie Silva Pereira), Escrivão Diretor, subscrevi.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ERICA REGINA COLMENERO COIMBRA

Juíza de Direito

Sr. MARCELO LUIZ LABATE

Compromissado